

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
sezione lavoro I

Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 17471/2024 R.A.C.C.

TRA

Avv. MARIA Parte_1 in proprio, domiciliata, in Roma, via dei Monti di Creta, n. 53

E

Controparte_1, in persona del legale rappresentante, con l'avv. Roberta Sassoli della Rosa, domiciliato come da memoria di costituzione

E

Controparte_2 in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Luigi Di Palma, domiciliato come da memoria di costituzione

FATTO E DIRITTO

1. L'avv.to Maria Assunta Bilotta ha depositato –in data 6.5.2024– ricorso (iscritto a ruolo in data 7.5.2024) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:

“1. accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto l'atto di intimazione di pagamento n. 397 2024 90443057 17000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;

2. accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'atto di intimazione di pagamento n. 397 2024 90443057 17000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;

3. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;

4. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.”.

La Controparte_1, costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:

“...in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem;

- in via principale, nel merito, rigettare il ricorso come proposto dalla ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando la debenza delle somme iscritte nell'intimazione di pagamento opposta e per l'effetto, condannare la ricorrente a corrispondere i relativi importi direttamente al Concessionario della riscossione;

IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese della ricorrente, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della stesso e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. Pt_1 al pagamento diretto alla Cassa Forense delle somme iscritte nei ruoli 2016 e 2018, per un totale di € 7.892,69, oltre interessi dal dovuto al saldo;

- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.



L' Controparte_2 , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:

"1) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario, attesa la sua posizione di delegata ad agire in executivis;

2) in subordine e nel merito, nella denegata e non auspicata ipotesi di rigetto delle eccezioni sopra formulate, rigettare tutte le domande del ricorrente, per essere le stesse inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto e in diritto, oltre che non provate, attesa l'adempimento e il rispetto di tutte le disposizioni di legge da parte del concessionario, in merito al contenuto e alla notifica della cartella;

3) in via di estremo subordine e con ogni salvezza, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità sul punto del concessionario, dichiarare gli enti impositori, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., unici responsabili per eventuali errori o prescrizioni delle somme richieste nel ruolo, con la conseguente esclusiva eventuale condanna unicamente dello stesso ente impositore citato in causa, tenendo indenne la concessionaria da qualsiasi condanna;

4) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.

5) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, si chiede di escludere il concessionario da qualsiasi condanna atteso che lo stesso si è attenuto a precise disposizioni di legge non derogabili e che l'inadempimento della stessa avrebbe comportamento patrimoniali per inadempimento."

La ricorrente ha depositato memoria (autorizzata) avverso la domanda riconvenzionale della CP_1 , con la quale ha eccepito la tardività della costituzione della CP_1 stessa e la conseguente decadenza per tale domanda ed ha ribadito le precedenti difese.

2. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparsi e sentiti l'avv. Pt_1 ed il difensore della [...] CP_1 , all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.

3. L'avv.to Pt_1 impugna dunque l'intimazione di pagamento di cui alle conclusioni sopra riportate (in atti) notificata dall' CP_3 in data 23.4.2024, per € 9.389,15 per contributi e sanzioni accessorie inerenti agli anni 2014 e 2015, di cui (rispettivamente) alle cartelle di pagamento n. 09720160218353246000 e n. 09720190023236662000 (come riportato nell'intimazione stessa).

La ricorrente eccepisce:

1) *"nullità dell'intimazione di pagamento per avvenuta decorrenza dei termini decadenziale e prescrizione quinquennale";*

2) *"doppia imposizione contributiva mancata applicazione dell'art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011";*

3) *"nullità della cartella esattoriale impugnata per mancata preventiva emanazione dell'ordinanza ingiuntiva";*

4. Le sentenze R.G. n. 341/2018 e n. 2627/2020 della Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, (depositate dalla CP_1), intervenute le stesse parti della presente controversia, hanno statuito in ordine alle predette cartelle di pagamento (come risulta dalle sentenze stesse).

Il presente giudizio non è precluso da tali sentenze, considerato che il ricorso in esame impugna un atto diverso, cioè l'intimazione di pagamento di formazione successiva alle predette cartelle (v. Cass. sez. L, sent. n. ord. n. 4806 del 19.2.2019; Cass., sez. 5, sent. n. 27581 del 30.10.2018).



5. L'art. 25, d. l.vo n. 46/1999, richiamato da parte ricorrente, riguarda esclusivamente i "crediti degli enti pubblici previdenziali", sicché non trova applicazione per i crediti contributivi della *Controparte_1*, che è ente di diritto privato (v. sent. n. 2697/2022 della Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro e sent. n. 226/2021 della Corte d'Appello di Brescia, sez. Lavoro).

6. Quanto alla prescrizione, l'art. 66, l. n. 247/2012, stabilisce:

"La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla [...] Controparte_1".

In base a tale chiara norma di legge il generale termine di prescrizione quinquennale previsto (ex art. 3, l. n. 335/1995) per i contributi previdenziali, non si applica alla [...] *Controparte_1*, sicché risulta ripristinato il termine decennale di cui art. 19, l. n. 576/1980 (salvo che per le prescrizioni già compiute, come ha precisato Cass., sez. L, sent. n. 18953/2014, ciò che non si è realizzato nel caso in esame). L'art. 19, l. n. 576/1980, prevede che "per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23", cioè dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi.

In ogni caso l'*CP_3* ha notificato alla ricorrente le cartelle di pagamento n. 09720160218353246000 (per i contributi dell'anno 2014) e n. 09720190023236662000 (per i contributi dell'anno 2015) rispettivamente in data 18.1.2017 ed in data 25.1.2019 (come da documentazione depositata dalla stessa *CP_3*, immune da contestazioni), sicché sono stati interrotti i termini di prescrizione (decennale) applicabili, successivamente non maturati (alla data di notifica dell'atto di intimazione opposto).

7. Con riguardo alla questione della "doppia iscrizione", si riportano, ex art. 118 disp. att. c.p.c.), le argomentazioni scritte nella citata sentenza della Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, R. G. n. 2627/2020 del 21.9.2022:

"Come già evidenziato dal primo giudice, l'avv. Pt_1 nell'anno 2014 era iscritto all'albo professionale ed in forza di ciò iscritto ex lege (articolo 21 della Legge 247/2012 comma 8) contestualmente anche alla Controparte_1 e tenuto (comma 9 medesima legge e regolamento attuativo della CP_1) al pagamento del contributo minimo.

Vi è qui da sottolineare in aggiunta che, correlativamente, non era invece (più) obbligato ex lege alla iscrizione alla gestione Separata presso l'Inps, come reso palese dal più volte citato art. 21 al comma 10 ("non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Controparte_1 [...]"). Se tale iscrizione è di fatto perdurata ciò è dipeso da volontà dell'avvocato Pt_1 oppure da un suo errore nel non chiedere la cancellazione dalla gestione a seguito della sopravvenienza della legge 247/2012.

Ciò posto, risulta fuori luogo evocare il principio del divieto della doppia imposizione contributiva. L'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che "La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi".

Tale divieto si applica in campo tributario e comunque postula, come chiarito più volte dalla Corte di legittimità (vedi per tutte Cass. 29/05/2018 n. 13503), "la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto" laddove nel caso di specie non risulta un duplice obbligo contributivo ma, semmai, un unico obbligo contributivo (esclusivamente verso la CP_1).

Inoltre la esistenza di un versamento volontario (e comunque non imposto dalla legge) presso una gestione previdenziale non può sortire l'effetto di esonerare il versante



dall'obbligo di corrispondere quanto dovuto ex lege a diversa gestione versante dall'obbligo di corrispondere quanto dovuto ex lege a diversa gestione previdenziale, ancorchè i presupposti del versamento siano i medesimi, poiché ciò comporterebbe la violazione dell'obbligo medesimo.

Quanto alle convenzioni richiamate dall'appellante (e di cui non si conosce l'esatto contenuto in quanto non prodotte) esse per stessa ammissione della parte si riferiscono al cumulo di contributi e dunque non riguardano la materia che qui direttamente rileva.

Né può essere d'ausilio il richiamo all'ultimo periodo dell'art. 18 comma 12 dl 98 del 2011 ("L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995") poiché questo si riferisce espressamente ai versamenti all'epoca già effettuati e non a quelli non ancora avvenuti."

8. In ordine alla mancanza di preventiva ordinanza ingiunzione e del procedimento di cui alla l. n. 689/1981, si rileva in primo luogo che l'Ente previdenziale è abilitato ad avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo e non è tenuto ad emettere preventivamente l'ordinanza ingiunzione.

In ogni caso, quanto al procedimento preordinato alla formazione dell'ordinanza ingiunzione, si richiama Suprema Corte laddove ha precisato:

"Il particolare procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) per l'irrogazione della sanzione amministrativa e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali, ancorché tale richiesta, mediante ordinanza - ingiunzione (o decreto ingiuntivo), sia congiunta a quella della sanzione amministrativa. (Cass., sez. L, sent. n. 9863 del 22.5.2004; cfr.: Cass., sez. L, ord. n. 2132 del 29.1.2018).

Inoltre "...nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto..." (Cass., sez. L, ord. n. 4225 del 21.2.2018);

"Il particolare procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) per l'irrogazione della sanzione amministrativa e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali, ancorché tale richiesta, mediante ordinanza - ingiunzione (o decreto ingiuntivo), sia congiunta a quella della sanzione amministrativa. Pertanto, in ipotesi di ricorso alla ordinanza - ingiunzione, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, di detta legge, per il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei contributi assicurativi e relativi accessori, l'inosservanza dell'obbligo della contestazione o della notificazione dell'illecito (che è causa di nullità dell'ordinanza per la parte relativa alla sanzione amministrativa) non spiega alcun effetto in ordine alle pretese concernenti i contributi assicurativi e gli accessori." (Cass., sez. L, sent. n. 9863 del 22.5.2004).



Alla luce di tali principi la notifica di un atto di accertamento o della contestazione dell'addebito, ex artt. 13 e 14, l. n. 689/1981, non è dovuta in caso di crediti contributivi previdenziali e conseguenti sanzioni.

In ogni caso la Suprema Corte ha altresì precisato:

“...l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 17/12/2022, n. 37038, non massimata), cui si intende dare continuità, è nel senso che affinché il vizio procedimentale - integrato dalla mancata consegna, al momento dell’accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso - possa assumere rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ove il giudice adito è giudice del rapporto e non dell’atto, occorre che vi sia stata una lesione effettiva del diritto di difesa; e la predetta lesione deve essere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, allegata...” (Cass., sez. L, ord. n. 26050 del 7.9.2023).

Il ricorrente non ha dedotto la lesione del diritto di difesa, in relazione alla mancanza di atti prodromici alle richieste di pagamento, sicché l’eccezione qui in esame va disattesa anche sotto tale ulteriore profilo.

E’ inconferente il richiamo all’art. 6, l. n. 212/2000, atteso che tale testo di legge riguarda “imposte e tasse” e dunque non trova applicazione per i crediti contributivi previdenziali, come quelli in oggetto (la cui posizione debitoria risulta chiaramente dagli atti opposti).

9. All’esito delle precedenti argomentazioni il ricorso va integralmente respinto (restano assorbite residue questioni).

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).

P.Q.M.

respinge il ricorso;

condanna l’avv.to Maria Assunta Bilotta al pagamento delle spese processuali della [...] *Controparte_1* e dell’ *Controparte_2*, liquidate per ciascuna in € 1.864,00, oltre “spese forfettarie” pari al 15%, oltre iva e cpa come per legge.

Roma, 24.6.2025

Il Giudice designato
dott. Ida Cristina Pangia

